

Circulaire n° 6/W/2017 du 24 juillet 2017 fixant les modalités d'approbation de la désignation des commissaires aux comptes par les établissements de crédit¹²¹

Le Wali de Bank Al-Maghrib,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 99 ;

Après avis du Comité des établissements de crédit du 18 juillet 2017 ;

Fixe par la présente circulaire les modalités d'approbation de la désignation des commissaires aux comptes par les établissements de crédit,

Article premier

Les établissements de crédit désignés, ci-après par établissement(s), sont tenus d'adresser à Bank Al-Maghrib les demandes d'approbation des commissaires aux comptes qu'ils envisagent de désigner pour assurer la mission de commissaire aux comptes.

Les demandes d'approbation des commissaires aux comptes doivent être transmises à Bank Al-Maghrib avant leur désignation par l'assemblée générale.

Article 2

La demande d'approbation de la désignation des commissaires aux comptes exerçant à titre individuel doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents suivants :

- 1) un document récent attestant de l'inscription du commissaire aux comptes au tableau de l'ordre des experts comptables ;
- 2) le curriculum vitae, dûment daté et signé, du commissaire aux comptes et de chacun de ses collaborateurs susceptibles de prendre part aux travaux des commissaires aux comptes de l'établissement ;
- 3) une déclaration sur l'honneur, datée et signée par chacune des personnes visées au 2) ci-dessus, par laquelle le signataire atteste son indépendance à l'égard de l'établissement contrôlé et qu'il n'est pas en situation d'incompatibilité, tel que prévu par l'article 102 de la loi n° 103-12 susvisée ;
- 4) une note faisant ressortir l'expérience professionnelle du commissaire aux comptes, les moyens techniques et humains dont il dispose, éventuellement, l'appui dont il pourrait bénéficier de la part d'autres partenaires qualifiés, nationaux ou étrangers, ainsi que les références des missions de commissaires aux comptes ou de conseil réalisées notamment auprès des établissements de crédit ou de leurs filiales.

Article 3

Outre les documents visés à l'article 2 ci-dessus, la demande d'approbation des commissaires aux comptes exerçant en qualité de sociétés d'experts comptables doit comprendre, les pièces suivantes :

- une fiche de renseignements sur la société d'experts comptables dûment datée et signée par son représentant légal ;
- une copie certifiée conforme des statuts de la société mis à jour ;
- un document récent attestant de l'inscription de la société d'experts comptables au tableau de l'ordre des experts comptables.

¹²¹ Arrêté d'homologation n°318-20 du 23 décembre 2019 publié au Bulletin officiel n°6906 du 6 août 2020.

Article 4

Lorsque les commissaires aux comptes envisagent de faire appel, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à des prestataires externes pour effectuer des travaux ponctuels, ils sont tenus de s'assurer que ces personnes présentent toutes les garanties d'indépendance à l'égard de l'établissement contrôlé conformément à l'article 102 de la loi n° 103-12 précitée.

Article 5

Bank Al-Maghrib peut demander communication de tous autres renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'instruction des demandes d'approbation.

Article 6

La décision d'approbation ou, s'il y a lieu, de refus, dûment motivée, est notifiée à l'établissement au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de réception de l'ensemble des documents et renseignements requis.

Article 7

Tout changement dans le dossier présenté initialement à Bank Al-Maghrib, avant l'approbation ou pendant le mandat du commissaire aux comptes, doit être immédiatement porté par lettre à sa connaissance, par le commissaire aux comptes.

Article 8

L'approbation du commissaire aux comptes est accordée pour la durée de son mandat.

Les modalités de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes prévues par l'article 101 de la loi n° 103-12 précitée, sont fixées par lettre circulaire de Bank Al-Maghrib.

Article 9

Les établissements communiquent, chaque année, à Bank Al-Maghrib, copie de la lettre de mission précisant notamment l'étendue des travaux devant être effectués par leurs commissaires aux comptes.

Article 10

Tout établissement qui décide de mettre fin au mandat d'un commissaire aux comptes, doit, au préalable, notifier par lettre cette décision, dûment motivée à Bank Al-Maghrib.

Le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par Bank Al-Maghrib.

Article 11

Lorsque Bank Al-Maghrib estime qu'un commissaire aux comptes ne semble plus présenter les conditions requises pour l'accomplissement de la mission objet de son approbation, elle en informe l'établissement.

Article 12

S'il est mis fin au mandat d'un commissaire aux comptes et notamment en application des dispositions de l'article 106 de la loi précitée n° 103-12, l'établissement concerné doit soumettre à Bank Al-Maghrib une demande d'approbation d'un nouveau commissaire aux comptes selon les modalités prévues aux articles 1 à 5 ci-dessus.

Article 13

Est abrogée la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 21/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités d'approbation des commissaires aux comptes des établissements de crédit et aux modalités de communication des rapports qu'ils établissent.

Article 14

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel.